



Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming

**Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en
Stralingsbescherming**

Koningskade 4
Den Haag
Postbus 16001
2500 BA Den Haag
www.anvs.nl

Ons kenmerk
ANVS-PP-2024/0104553-08

Datum 10 juli 2024
Betreft Wijziging Kernenergiewet vergunning

Besluit:

**KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN STICHTING TERGOOI
VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE
STOFFEN EN TOESTELLEN**

Verleend door:

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING

Inhoudsopgave

1	Het besluit	3
1.1	Vergunning	3
1.2	Voorschriften	4
1.3	Documenten	4
1.4	Openbaarmaking en publicatie	4
1.5	Het in werking treden van de vergunning	4
2	De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling	5
2.1	De aanvraag	5
2.2	De gevolgde procedure	5
2.3	Het toetsingskader	6
2.4	Bevindingen en overwegingen	7
2.5	Conclusie	8
3	Ondertekening	9

1 Het besluit

1.1 Vergunning

De op 23 april 2012, aan Stichting Tergooziekenhuizen gevestigd te Hilversum, verleende vergunning met nummer 2012/0145-07, laatstelijk gewijzigd op 28 september 2022, met nummer ANVS-PP-2022/0092454-07 en verleend aan Stichting Tergooi, wordt op grond van de artikelen 29 en 34 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste en tweede lid, van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) gewijzigd conform de aanvraag.

Wijziging van het vergunde

De aanhef van het vergunde in hoofdstuk 1. Het besluit, onder A. RADIOACTIEVE STOFFEN wordt als volgt gewijzigd:

Locatie Hilversum

Het verrichten van handelingen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie, kwaliteitscontroles en ijk- en referentiedoeleinden, binnen de locatie van Stichting Tergooi, gelegen aan de *Laan van Tergooi 2* te Hilversum, met radioactieve stoffen binnen de volgende omvang:

De aanhef van het vergunde in hoofdstuk 1. Het besluit, onder B. TOESTELLEN wordt als volgt gewijzigd:

Locatie Hilversum

Het verrichten van handelingen ten behoeve van medische diagnostiek en het uitvoeren van onderhoud, reparaties en kwaliteitscontroles binnen de locatie van Stichting Tergooi, gelegen aan de *Laan van Tergooi 2* te Hilversum, met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de volgende omvang:

Intrekking van het vergunde

Het vergunde in hoofdstuk 1. Het besluit, onder A. RADIOACTIEVE STOFFEN, locatie Blaricum wordt ingetrokken:

Locatie Blaricum

~~Het verrichten van handelingen ten behoeve van pathologisch onderzoek binnen de locatie van Stichting Tergooi, gelegen aan de Rijksweg 1 te Blaricum, met radioactieve stoffen binnen de volgende omvang:~~

~~10. Het voorhanden hebben en toepassen van ingekapselde bronnen jodium-125 in de vorm van zaadjes, met een activiteit van maximaal 17 MBq per bron en een gezamenlijke activiteit van maximaal 170 MBq, ten behoeve van pathologisch onderzoek van weefselpreparaten afkomstig uit patiënten~~

Het vergunde in hoofdstuk 1. Het besluit, onder B. TOESTELLEN, locatie Blaricum wordt ingetrokken:

~~Locatie Blaricum:~~

~~Het verrichten van handelingen ten behoeve van medische diagnostiek en het uitvoeren van onderhoud, reparaties en kwaliteitscontroles binnen de locatie van Stichting Tergooi, gelegen aan de Rijksweg 1 te Blaricum, met ioniserende straling uitzendende toestellen binnen de volgende omvang:~~

~~2. 25 toestellen met een hoogspanning van maximaal 150 kV.~~

Wijziging terreingrensdefinitie

De definitie van de terreingrens in bijlage A. Verklarende begrippenlijst wordt als volgt gewijzigd:

- terreingrens:
 - Hilversum*: de begrenzing van de locatie ~~(s)~~, zoals aangeduid op de plattegronden (voor de locaties Hilversum ~~en Blaricum~~) behorende bij de aanvraag d.d. 2 februari 2012.
 - Weesp*: de begrenzing van de locatie, zoals aangeduid op de plattegrond ~~(voor de locatie Weesp)~~ in bijlage 1 behorende bij de aanvraag d.d. 30 november 2018.

1.2 Voorschriften

Het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs) bevatten rechtstreeks geldende bepalingen. De in deze vergunning opgenomen voorschriften betreffen aspecten die niet (volledig) zijn geregeld in de genoemde regelgeving. Naast de in deze vergunning opgenomen voorschriften dient de vergunninghouder te voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het Bbs en onderliggende ministeriële regelingen en de Vbs.

De wijziging van de vergunning geeft geen aanleiding tot aanvullende voorschriften.

1.3 Documenten

Aan de documenten die deel uitmaken van de vergunning worden geen nieuwe documenten toegevoegd.

1.4 Openbaarmaking en publicatie

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming maakt dit besluit openbaar op <https://puc.overheid.nl/anvs/>. Van het verlenen van dit besluit wordt ook kennisgegeven in de Staatscourant.

1.5 Het in werking treden van de vergunning

Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3 van de Wet milieubeheer, met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 De aanvraag, het toetsingskader en de beoordeling

2.1 De aanvraag

De aanvraag zonder kenmerk heb ik op 2 mei 2024 ontvangen en heeft betrekking op een wijziging van de op 23 april 2012, aan Stichting Tergooiziekenhuizen gevestigd te Hilversum, verleende vergunning met nummer 2012/0145-07, laatstelijk gewijzigd op 28 september 2022, met nummer ANVS-PP-2022/0092454-07 en verleend aan Stichting Tergooi.

Het betreft de volgende gevraagde wijzigingen:

- intrekking van alle vergunde handelingen voor locatie Blaricum;
- wijziging van het adres van de locatie Hilversum.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten gevoegd:

- 230630 PvVO Tergooi PVB Blaricum.

Op 21 mei 2024 is verzocht om aanvullende informatie. Op 4 juli 2024 heb ik de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- E-mail met onderwerp: Re: [antwoord en verzoek aan VV om contact op te nemen met melder] Herinnering deadline aanvullende informatie ANVS-PP-2024/0104553;
- TerGooi – Blaricum – vrijwaring;
- e-mail met onderwerp: Re: ANVS-PP-2024/0103103 Verzoek ANVS inspecteur om informatie over situatie locatie Blaricum.

Op 5 juli 2024 is voor de tweede keer verzocht om aanvullende informatie. Op 5 juli 2024 heb ik de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- e-mail met onderwerp: Re: [antwoord en verzoek aan VV om contact op te nemen met melder] Herinnering deadline aanvullende informatie ANVS-PP-2024/0104553.

De aanvraag en de aanvullende informatie heb ik getoetst aan artikel 3.6, derde lid van het Bbs en paragraaf 3.2 van de Vbs en in behandeling genomen.

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), zoals bedoeld in artikel 7.6 van het Bbs bevat samen met de aanvraag en aanvullende informatie de elementen genoemd in bijlage A van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018, behorende bij artikel 2.1, eerste en tweede lid.

2.2 De gevolgde procedure

Dit besluit is ingevolge de artikelen 29a en 34 van de Kew en de artikelen 11.1 en 11.2 van het Bbs niet tot stand gekomen overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De handelingen met toestellen zijn op grond van artikel 11.1 van het Bbs vrijgesteld van de bepalingen van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op een gedeeltelijk intrekkingverzoek is Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

2.3 Het toetsingskader

Algemeen

Aan het wettelijk kader van de stralingsbescherming, zoals vastgelegd in de Kew en de onderliggende besluiten, liggen onder meer de drie principes van het stralingsbeschermingsbeleid ten grondslag, te weten: rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten. Indien aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan of indien sprake is van een weigeringsgrond zoals genoemd in artikel 3.7 van het Bbs wordt de vergunning niet verleend.

Rechtvaardiging

Rechtvaardiging wil zeggen dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling met zich mee brengt, slechts is toegestaan indien de economische, sociale en andere voordelen van de betrokken handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Het rechtvaardigingsprincipe is in de wetgeving vastgelegd in paragraaf 2.2 van het Bbs.

In dat artikel is bepaald dat een handeling slechts is toegestaan, indien deze door de ANVS is gerechtvaardigd, dan wel behoort tot een categorie van handelingen die door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Medische Zorg is gerechtvaardigd. In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (hierna: Rbs) is in bijlage 2.1 een positieve en negatieve lijst opgenomen van respectievelijk gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde categorieën handelingen. Naast deze categorale rechtvaardiging is in het kader van de vergunningverlening nog een specifieke rechtvaardiging aan de orde voor wat betreft de aangevraagde activiteit.

Optimalisatie

Onder optimalisatie wordt verstaan dat de bescherming van personen, die beroepsmatig of als lid van de bevolking in een geplande situatie aan straling worden blootgesteld, wordt geoptimaliseerd. Optimalisatie leidt ertoe dat de omvang van de individuele doses, de kans op het optreden van blootstelling en het aantal blootgestelde personen ten gevolge van een handeling zo beperkt als redelijkerwijs mogelijk worden gehouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige stand der techniek en met economische en sociale factoren en het omvat zowel milieuhygiënische als arbeidshygiënische aspecten.

Optimalisatie is vastgelegd in artikel 15c, derde lid, van de Kew en de artikelen 2.6 en 8.3 van het Bbs. In de praktijk van de stralingsbescherming wordt vaak de term ALARA (As Low As Reasonably Achievable) gebruikt in de plaats van optimalisatie.

Optimalisatie vindt plaats zowel in de voorbereidings- en planningsfase, voordat de activiteit is begonnen, als in de fase nadat de activiteit is toegestaan en tot uitvoering wordt gebracht. Optimalisatie heeft geen betrekking op de afweging tussen verschillende alternatieve activiteiten, maar ziet op de vraag in hoeverre de nadelige gevolgen van een bepaalde activiteit in redelijkheid moeten worden beperkt.

Dosislimieten

Dosislimieten zijn de absolute grenswaarden die in acht genomen moeten worden om een minimaal beschermingsniveau voor individuele werknemers en leden van de bevolking te garanderen. De blootstelling als gevolg van een combinatie van alle relevante handelingen mag niet hoger zijn dan de gestelde dosislimieten. Doel is dat geen enkel individu wordt blootgesteld aan onaanvaardbare stralingsrisico's. Dit algemene beginsel van stralingsbescherming wordt gezien als vangnet na de toepassing van rechtvaardiging en optimalisatie. Dosislimieten zijn niet van toepassing op medische blootstelling.

Het principe van dosislimitering is vastgelegd in artikel 2.9 van het Bbs. De van toepassing zijnde dosislimieten zijn in de artikelen 7.3, 7.4, 7.34, 7.35, 7.36, 9.1 en 9.2 van het Bbs neergelegd.

2.4 Bevindingen en overwegingen

Algemeen

Met inachtneming van paragraaf 2.3 heb ik de aanvraag getoetst aan artikel 3.7 van het Bbs. Geen van de daarin genoemde bepalingen staat vergunningverlening in de weg.

Rechtvaardiging

De rechtvaardiging van de handelingen is, in het kader van de eerdere vergunningprocedures al beoordeeld en positief bevonden. Er is geen reden in het kader van onderhavige vergunningprocedure anders te oordelen over de rechtvaardiging. In de situatie die is beschreven in de aanvraag zijn de handelingen gerechtvaardigd.

Intrekking locatie Blaricum

De aanvrager heeft aangegeven dat Stichting Tergooi de locatie Blaricum heeft verlaten en leeg opgeleverd. De handelingen met zowel de toestellen als de ingekapselde bronnen zijn verhuisd naar de hoofdlocatie in Hilversum. Alle ingekapselde bronnen jodium-125 zijn naar Hilversum toegegaan, volgens normale procedure.

De ioniserende straling uitzendende toestellen van locatie Blaricum zijn ofwel verhuisd naar locatie Hilversum ofwel afgevoerd. Bij de aanvullende informatie van 4 juli 2024 is een vrijwaringsbewijs bijgevoegd. Met dit vrijwaringsbewijs is aangetoond dat de toestellen conform de relevante bepalingen in artikel 10.8 van het Bbs zijn afgevoerd.

Wijziging adres

Stichting Tergooi is verhuisd naar een nieuwbouw pand, naast de oudbouw gelegen binnen de terreingrenzen van locatie Hilversum. Om deze reden is het postadres gewijzigd. Hoewel de verhuizing reeds in 2023 heeft plaatsgevonden, is het adres niet in de vergunning gewijzigd. In de op 28 september 2022 met nummer ANVS-PP-2022/0092454-07 verleende vergunning is deze nieuwe situatie wel beoordeeld en akkoord bevonden. De terreingrens is feitelijk niet veranderd en wordt daarom niet aangepast. Alleen het adres wordt hiermee gewijzigd.

2.5

Conclusie

Op grond van het bovenstaande heb ik besloten om tot wijziging van de vergunning over te gaan.

3 Ondertekening

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

ir. Y. Franken,
teamleider

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA te 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (<https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/>). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 426 4426.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u tijdens kantooruren terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088-4890500. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via <https://www.autoriteitnvs.nl/contact> onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.